

1500978-36.2020.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2177229/2020 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 12532070 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

1458/20/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2177229 - 03º D.P. SUMARE, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500978-36.2020.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500978-36.2020.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2177229/2020 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 12532070 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

1458/20/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2177229 - 03º D.P. SUMARE, 1458/20/926 - 03º

D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS LEONARDO PEREIRA DA PAIXAO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

MATHEUS LEONARDO PEREIRA DA PAIXÃO, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 82/83).

Defesa preliminar (páginas 87/89). Recebimento da denúncia (páginas 95/96). Citação pessoal (página 170). Prova oral, interrogatório e debates (página 193).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O laudo de exame químico-toxicológico comprovou a materialidade delitiva (páginas 97/99).

Quanto à autoria, em seu interrogatório judicial, o réu confessou que guardava e tinha em depósito, mediante paga, 14 (quatorze) tabletes de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, balança de precisão, faca e plástico, tendo consentido à ação policial, abrindo o portão da casa (página 193).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares William Vergo Colosam e Adolfo Norbiato Damm relataram que, noticiado o tráfico de drogas na residência do denunciado, em quantidades superiores àquelas comumente transacionadas na região, comercialização feita já fazia algum tempo pelo acusado, acorreram até lá e encontraram o réu, que admitiu a traficância e a sua busca de se desvencilhar de uma mochila com os estupefacientes, que foram apreendidos, além de balança de precisão e plástico para embalagem das drogas (página 193).

Sendo assim, certa a condenação.

A confissão foi confortada pela prova testemunhal.

Visualizada, pois, conduta que se amoldou ao tipo penal em foco.

Ingresso à seara da dosimetria penal.

Atendendo ao disposto no artigo 68 do Código Penal e atento à disciplina da Lei nº 11.343/2006, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), pela quantidade de droga apreendida (507,4 gramas de maconha).

Em segunda fase, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), pela confissão, respeitada a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal.

Em terceira fase, inaplicável a causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, porquanto a significativa quantidade de droga conjugada com a apreensão de balança de precisão e material para embalagem, além da notícia levada aos policiais que a traficância pelo acusado era contumaz, evidenciaram a habitualidade.

O regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário é o fechado, considerando a circunstância judicial desfavorável e a gravidade concreta do delito vertente.

O réu, no exercício do chamado comércio maldito, atuou para a ruína das famílias, incentivou a prática de inúmeros outros crimes e desencaminhou a juventude. Enfim, tanto mal causou à sociedade.

Lembra-se que o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga (Jurisprudência em Tese nº 6 do STJ ao tratar da Lei de Drogas).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para condenar MATHEUS LEONARDO PEREIRA DA PAIXÃO, qualificado nos autos, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, piso mínimo (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006), por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Mantenho a prisão preventiva, hígidas as razões que a ensejaram (páginas 149/150). Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, decreto o perdimento em favor da União do numerário apreendido, pois decorrente da hedionda traficância.

PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE.

Sumare, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA